刑法考古題主題整理：公務員犯罪

> 本文件整理 108–114 年司律一試刑法考古題中與「公務員犯罪」相關之試題，
> 涵蓋公務員定義、賄賂罪、圖利罪、濫權追訴處罰罪、洩密罪、公務員加重、
> 妨害公務、損壞職務上掌管物品、侮辱公務員等子議題。

壹、公務員之定義（§10 II）

【113年 第2題】公務員類型之區分

有關公務員之解釋，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 國立大學教授接受民間委託或補助執行研究計畫，並參與相關採購事務，就所參與之採購事務，為刑法上之公務員
(B) 依政府採購法規定之各公營事業之承辦、監辦採購等人員，為「授權公務員」
(C) 委託公務員，必須以受國家、地方自治團體所屬機關依法律、法律授權之法規命令、職權命令、自治條例、自治規則、委辦規則或其他對多數不特定人民就一般事項所作對外發生法律效果之規定，從事與委託機關權限有關之公共事務者為其要件
(D) 身分公務員，不限制其任用方式係出於考試晉用、選舉產生、約聘僱用或政治任命，或其任用身分及時間久暫，凡有法令依據而服務於國家或地方自治團體而具有法定職務權限者，均屬之

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（本題答案）	國立大學教授接受**民間**委託或補助執行研究計畫，並非受國家或地方自治團體機關依法委託，不符合§10 II 各款公務員定義。僅有接受**政府機關**委託或補助之採購事務，始可能成為授權公務員。
(B)	✓	依政府採購法規定之公營事業承辦、監辦採購人員，為§10 II 第1款後段之「**授權公務員**」（依法令從事於公共事務而具有法定職務權限者）。
(C)	✓	§10 II 第2款「**委託公務員**」之要件：須受國家或地方自治團體所屬機關依法委託，從事與委託機關權限有關之公共事務者。
(D)	✓	§10 II 第1款前段之「**身分公務員**」：凡有法令依據而服務於國家或地方自治團體且具有法定職務權限者，不論任用方式。

> **重點整理：**
>
> - **身分公務員**（§10 II ①前段）：依法令服務於國家或地方自治團體所屬機關，具法定職務權限者。
> - **授權公務員**（§10 II ①後段）：依其他法令從事於公共事務，具法定職務權限者（如政府採購法之承辦人員）。
> - **委託公務員**（§10 II ②）：受國家或地方機關依法委託，從事與委託機關權限有關之公共事務者。

貳、賄賂罪

一、受賄罪概論

【112年 第14題】公務員賄賂罪之要件

有關公務員賄賂罪之敘述，下列何者正確？

(A) 公務員甲於違法發包給乙工程後，向乙要求賄賂，乙知悉其係因甲前開發包而獲利，遂欣然應允而交付賄款。因甲、乙行為之前、當時並無對價關係之合致，故甲僅構成準受賄罪
(B) 公務員甲向乙提出收賄之要求，但經法院調查後，該項意思表示雖已達到乙，但乙尚未為肯否之表示，未成立對價關係，則甲不構成任何犯罪
(C) 民意代表之關說、請託或施壓，是否構成職務行為，應取決於其整體行為是否屬於職務密切關連行為，如其實質上係運用其職務或身分地位之影響力，使該管承辦人員為積極之行為或消極不為行為，如形式上又具公務活動之性質者，即屬之
(D) 公務員甲收受乙交付賄賂共新臺幣100萬元後，嗣後認為不妥，遂將所收受賄賂返還予乙，此際不能對甲就上開100萬元賄款加以沒收

答案：(C)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	事後收賄亦可構成「職務上行為受賄罪」或「違背職務受賄罪」。甲先違法發包後向乙要求賄賂，甲之職務行為與賄賂間仍有**對價關係**，非僅準受賄罪。

(B) ✗ 受賄罪之「**要求**」即已既遂，不以相對人之承諾為必要。甲向乙**要求**賄賂之意思表示到達乙時，即成立要求賄賂罪。

(C) ✓ **民意代表之職務行為**：依實務見解，應以「實質影響力」判斷。民意代表運用其職務或身分地位之影響力，使承辦公務員為一定行為或不為行為，且形式上具公務活動性質者，屬職務密切關連行為，可成立賄賂罪之「**職務上之行為**」。

(D) ✗ 賄賂一經收受，犯罪即已成立。事後返還賄賂不影響犯罪之成立，仍應**沒收**。返還僅可作為量刑考量。

> **重點整理：**
>
> - 受賄罪之行為態樣：**要求→期約→收受**，各為獨立既遂型態。
> - 「要求」即已既遂，不以相對人同意為必要。
> - 事後收賄：仍可構成受賄罪（非僅準受賄罪），只要職務行為與賄賂間有對價關係。
> - 民意代表之職務行為：以「實質影響力」判斷，包括關說、施壓等。

二、準受賄罪（§123）

【111年 第18題】§123 準受賄罪要件

關於刑法第123條準受賄罪要件之理解，下列敘述何者正確？

(A) 本條所謂「預以職務上之行為」不包括違背職務之行為，僅得準用第121條規定處罰之
(B) 本條適用範圍，除第121條不違背職務受賄罪外，亦包括第122條第1項違背職務受賄罪
(C) 本條所述行為人，於成為公務員後反悔而拒不履行期約內容，依然成立犯罪，但僅負未遂犯刑責
(D) 本條僅預設受賄賂人之準用罰則，至於行賄之人則不在處罰之列

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§123 準受賄罪之「預以職務上之行為」，依通說及實務見解，**包括違背職務之行為**，而非僅限於不違背職務。
(B)	✗	§123 準受賄罪之適用範圍：「於未為公務員前，預以職務上之行為，要求期約或收受賄賂或其他不正利益」→準用§121。並非同時準用§122，而是依§123獨立論罪。
(C)	✗	§123 成立犯罪之時點在於「未為公務員前之要求、期約或收受行為」，成為公務員後反悔不履行，不影響已成立之犯罪，仍為**既遂犯**。
(D)	✓	§123 僅處罰**受賄之一方**（預以職務上行為收賄之人），行賄之人**不在本條處罰之列**。此係因本條行為人尚未成為公務員，行賄者對其行賄不具期待可罰性。

> **重點整理：**
>
> - §123 準受賄罪：行為人**尚未成為公務員**前，預以職務上之行為收賄。
> - 僅處罰受賄方，不處罰行賄方。
> - 包含違背職務之行為在內。

三、違背職務行賄罪與性招待

【111年 第19題】性招待為賄賂之不正利益

經營色情按摩院之甲，給予管區員警乙性招待，希望乙在有臨檢勤務時，提前通知甲，下列敘述何者正確？

(A) 性招待雖非金錢，甲仍成立違背職務行賄罪
(B) 乙收到甲之表示而拒絕甲時，甲不成立違背職務行賄罪
(C) 乙洩漏臨檢勤務係職務上行為，故乙接受性招待應成立職務行為受賄罪
(D) 甲應成立違背職務受賄罪之教唆犯

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	**性招待**屬賄賂罪之「**不正利益**」，不以金錢為限。甲為使乙違背職務（提前通知臨檢）而行賄，成立§122 III **違背職務行賄罪**。
(B)	✗	行賄罪之「**行求**」即已既遂，不以相對人之承諾為必要。乙拒絕甲，甲仍成立行賄罪（行求階段既遂）。

(C) ✗ 乙**洩漏**臨檢勤務時間屬**違背職務**行為（有保密義務卻洩漏），應成立**違背職務受賄罪**（§122 I），而非不違背職務受賄罪（§121）。

(D) ✗ 甲係行賄之一方，直接成立行賄罪（§122 III），非教唆他人受賄。行賄與受賄為**對向犯**，各自獨立論罪。

> **重點整理：**
>
> - **不正利益**：性招待、招待旅遊、免除債務等非金錢給付，均屬賄賂罪之「不正利益」。
> - 行賄罪行為態樣：**行求→期約→交付**，「行求」即已既遂。
> - 行賄與受賄為**對向犯**，分別成罪。

四、非公務員擔任白手套收賄

【114年 第8題】白手套與公務員收賄之共犯

公務員甲透過非公務員之友人乙充當白手套，由乙出面向丙收受賄賂，而為違背職務之行為，依實務見解乙有無犯罪？

(A) 沒有，乙非公務員，不會構成犯罪
(B) 沒有，乙沒有為任何違背職務之行為，單純當白手套，只是間接正犯之工具，現行法沒有處罰機制，係立法漏洞
(C) 有，乙雖非公務員，不會構成公務員收受賄賂罪，但應構成背信罪
(D) 有，乙雖非公務員，但與具有公務員身分之人共同犯罪，仍會構成公務員收受賄賂罪

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	非公務員雖不具身分，但依§31 I 可與公務員成立**共同正犯**。
(B)	✗	乙並非間接正犯之工具，而是有自主意識地協助甲收賄，屬共犯。
(C)	✗	乙應成立**公務員收受賄賂罪之共同正犯**，非背信罪。
(D)	✓	依§31 I：「因身分或其他特定關係成立之罪，其共同實行者，**雖無特定關係，仍以正犯論**。但得減輕其刑。」乙雖非公務員，但與甲共同實行收賄行為，仍構成公務員收賄罪之共同正犯，得減輕其刑。

> **重點整理：**
>
> - §31 I（身分犯之共犯）：無身分者與有身分者共同實行身分犯→仍以正犯論，但**得減輕其刑**。
> - 白手套收賄：非公務員擔任白手套→與公務員成立收賄罪之共同正犯。

五、立法委員關說與賄賂罪

【113年 第14題】民意代表職務行為之認定

甲為立法委員，在承諾民間廠商幫助其取得和國營企業的契約後，利用其身分的影響力對國營企業關說，國營企業迫於壓力，於是和該民間廠商訂約，甲因此接受廠商提供的性招待，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲屬於刑法第10條第2項之公務員
(B) 性招待屬於賄賂罪之不正利益
(C) 甲利用身分影響力的行為不該當賄賂罪的職務上行為
(D) 性招待與關說行為之間具有對價關係

答案：(C)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	立法委員為依法令服務於國家機關具法定職務權限之人，屬§10 II之身分公務員。
(B)	✓	如前述（111§19），性招待屬賄賂罪之**不正利益**。
(C)	✗（本題答案）	依實務見解，民意代表運用其**職務或身分地位之影響力**進行關說、施壓，使承辦人員為一定行為，且形式上具公務活動性質者，**屬職務上之行為**（實質影響力說）。故甲之關說**該當**賄賂罪之職務上行為。
(D)	✓	甲為廠商關說取得契約→接受性招待→二者間具**對價關係**。

重點整理：

- 民意代表之職務行為：實務採「**實質影響力說**」。
- 不以法定職權範圍為限，只要運用職務或身分影響力即屬之。
- 性招待為不正利益，與職務行為間有對價關係即成立賄賂罪。

六、辯護人代行賄賂

【113年 第15題】辯護人代為行賄法官

甲遭起訴犯殺人罪，其辯護人乙向甲陳稱，甲之案件受命法官丙是大學同窗，可代為行賄關說，為甲爭取無罪判決。甲聽信於乙，遂交付新臺幣100萬元現金給乙。乙則私下拜訪丙，並交付給丙50萬元現金，請託丙判甲無罪。丙收取50萬元現金後，當場承諾會判甲無罪。然在經審理程序後，丙認為甲的案件完全沒有判決無罪的可能性，遂又請人將50萬元現金返還給乙。乙收回此50萬元現金後，並未告知甲此一情事。甲隨後遭依法判處有罪，始檢舉乙與丙二人。下列敘述何者正確？

(A) 甲實行之行為為交付乙現金，實際實行行賄行為之人為乙，故甲之行為並不構成行賄罪
(B) 丙收取50萬元現金後又返還給乙，難認賄款業已收受，故不構成公務員受賄罪
(C) 乙雖非為自己行賄，而係代甲向丙交付賄款，以求對甲為無罪判決，其行為仍構成行賄罪
(D) 丙於收受50萬元現金作為判決甲無罪之對價、承諾判決無罪時，即已構成濫權不追訴罪，後續丙又依法對甲判處有罪，僅影響該罪之量刑

答案：(C)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲雖透過乙行賄，但甲係行賄之**主導者**（交付金錢委託乙行賄），甲可成立行賄罪之**共同正犯**或間接正犯。
(B)	✗	受賄罪於「**收受**」時即既遂。丙收取50萬元時已成立收受賄賂罪，**事後返還不影響犯罪之成立**。
(C)	✓	乙代甲向丙交付賄款，乙為行賄之**實行者**，仍構成**違背職務行賄罪**（§122 III）。不以為自己利益行賄為必要。
(D)	✗	§125 濫權追訴處罰罪要求「濫用職權為逮捕、羈押」或「意圖取供而為不正訊問」等特定行為。丙承諾判無罪但實際未為之，尚不該當§125之構成要件。丙成立**違背職務受賄罪**（§122 I），非濫權追訴處罰罪。

重點整理：

- 代為行賄者仍成立行賄罪，不以為自己利益為必要。
- 受賄罪之**收受**即既遂，事後返還不影響犯罪成立。
- 法官收賄承諾為有利判決→違背職務受賄罪。

七、替代役男與公務員要求賄賂

【114年 第14題】替代役男要求封口費

甲係在監獄擔任崗哨及巡邏勤務的替代役男，其於值勤期間發現受刑人乙在房舍內藏有未經許可之金錢，但甲未予舉報，仍由乙繼續保有該筆金錢，嗣後甲向乙告知，如不欲受舉報即需支付新臺幣3萬元封口費，始能繼續保有該筆金錢。乙拒絕之。有關甲之行為，下列敘述何者正確？

(A) 甲非刑法上公務員，故僅成立恐嚇取財未遂罪
(B) 甲僅告知乙，縱乙拒絕甲，甲仍成立公務員要求賄賂罪
(C) 甲未獲得積極之財產利益，故不成立犯罪
(D) 甲未主動舉發乙之違法行為，故甲成立包庇罪

答案：(B)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	替代役男在監獄擔任崗哨、巡邏勤務，依法令從事公共事務且具法定職務權限，屬§10 II 之**授權公務員**。
(B)	✓	甲發現乙違規藏錢，以此要求封口費→屬以**職務上之行為**（舉報與否）要求賄賂。「**要求**」即已既遂，不以相對人同意或實際取得金錢為必要。故甲成立**違背職務要求賄賂罪**（§122 I）。
(C)	✗	如上述，「要求」階段已既遂，不以取得利益為必要。
(D)	✗	包庇罪（§164等）係指藏匿犯人或使其隱避之行為，與本案未舉報違規情形不同。甲的不舉報行為係廢弛職務，而非包庇犯罪之人。

重點整理：

- 替代役男依法令從事公務→屬刑法上之**公務員**。
- 受賄罪「要求」階段即既遂→不以對方同意或實際取得金錢為必要。
- 以不行使職務為條件要求賄賂→**違背職務**受賄。

八、市立醫院醫師收紅包

【114年 第13題】公立醫院醫師是否成立受賄罪

市立醫院小兒科醫師乙，受病患家屬託付，代轉紅包新臺幣8萬元予心臟科醫師甲，以答謝其幫忙插隊開刀之情。乙起貪念，從中取2萬元中飽私囊，餘款轉交於甲。甲、乙行為之刑責如何？

(A) 甲成立不違背職務受賄罪，乙從屬於正犯甲應負幫助犯刑責
(B) 甲、乙均成立不違背職務受賄罪，但欠缺犯意之聯絡，不負共同正犯之刑責
(C) 甲、乙均成立背信罪，並不成立不違背職務受賄罪
(D) 甲、乙均不成立不違背職務受賄罪，乙成立侵占罪

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	市立醫院醫師之醫療行為（開刀、看診）屬**專業醫療業務**，非屬公務員之「**職務上行為**」。醫療行為不具公共事務性質，不成立受賄罪。
(B)	✗	同上，醫療行為非職務上行為，不成立受賄罪。
(C)	✗	甲收受答謝金非為行為人處理之事務，不該當背信罪。
(D)	✓	甲：收受病患家屬答謝金，因醫療行為非§121之「職務上行為」，**不成立受賄罪**。乙：受託代轉紅包8萬元卻從中取走2萬元→持有他人之物而易持有為所有→成立§335 **侵占罪**。

重點整理：

- 公立醫院醫師之**醫療行為非職務行為**，不成立受賄罪。
- 公立醫師雖為刑法上公務員（身分公務員），但其從事之醫療行為係專業行為，非「依法令從事公共事務」。
- 代轉金錢中飽私囊→侵占罪。

九、賄賂之沒收

【108年 第11題】犯罪利得沒收與追徵

營建商負責人甲為取得市政府價值1億元的工程標案，以300萬元現金行賄主管公務員乙...乙收受賄款後用100萬元購買基金獲利10萬元，100萬元購鑽錶贈與情婦丙，又購買100萬元骨董花瓶一個卻不慎摔碎。有關沒收或追徵之敘述，何者錯誤？

(A) 乙犯收受賄賂罪，法院應判決諭知320萬元之犯罪利得沒收
(B) 丙無償取得之鑽錶是犯罪所得之替代物，亦應沒收
(C) 古董花瓶雖滅失，應追徵其價額100萬元
(D) 甲不得主張其對賄款有優先受償地位而排除沒收

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（本題答案）	乙收受的賄賂為300萬元現金＋名車使用利益20萬元＝320萬元，但基金獲利10萬元亦屬**犯罪所得之孳息**（§38-1 IV），應一併沒收。故正確金額應為**330萬元**（320＋10），敘述320萬元有誤。
(B)	✓	§38-1 II **第三人沒收**。丙明知或無償取得犯罪所得之替代物→可對丙沒收。
(C)	✓	§38-1 III 犯罪所得已滅失時，應**追徵其價額**。
(D)	✓	§38-3 犯罪行為人**不得主張**對犯罪所得之物有優先受償權。

重點整理：

- **犯罪所得之孳息**（§38-1 IV）：如利息、基金獲利等，應一併沒收。
- 犯罪所得移轉第三人→可對第三人沒收（§38-1 II）。
- 犯罪所得滅失→追徵其價額（§38-1 III）。
- 犯罪行為人不得主張優先受償（§38-3）。

【110年 第9題】違背職務收受賄賂之沒收問題

甲為打點轄區警察，以免被臨檢查緝其經營賭場之事實，按月送加菜金新臺幣50萬元給分局長，共給付12個月，並招待分局長喝花酒花費20萬元。分局長又將加菜金拿出50萬元購買鑽戒給情婦，另又拿出100萬元存入銀行定存單，取得利息1萬元，若以上事實經判決認定屬實，經法院判決宣告沒收，下列敘述何者錯誤？

(A) 違背職務收受賄賂罪之犯罪利得，應予宣告沒收
(B) 招待喝花酒之價額，應由法院宣告追徵
(C) 送情婦之50萬元鑽戒，應予宣告沒收
(D) 以100萬元存定存，而賺得利息1萬元，利息為犯罪所生之物，應予宣告沒收

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	賄賂為**犯罪所得**（§38-1），應義務沒收。§122 IV 亦規定收受之賄賂沒收之。
(B)	✓	喝花酒之性招待已消費完畢，**原物不存在**→應以其價額**追徵**（§38-1 III）。
(C)	✓	分局長將賄款50萬元購買鑽戒給情婦→情婦為**第三人**取得犯罪所得（§38-1 II ②），應對第三人沒收。
(D)	✗（本題答案）	利息1萬元為**犯罪所得之孳息**或「因犯罪所得變得之物」，屬§38-1 IV之「**犯罪所得之孳息**」，非「犯罪所生之物」（§38 II）。犯罪所生之物係指犯罪行為直接產生之物（如偽造之文書），利息非犯罪行為直接產生。

重點整理：

- 賄賂沒收：§122 IV 收受之賄賂**應沒收**。不能沒收時，追徵其價額。
- **犯罪所得之孳息**（§38-1 IV）：可沒收（如利息）。
- **犯罪所生之物**（§38 II）：犯罪行為直接產生之物（如偽鈔、偽造文書）。
- 賄賂轉移給第三人→亦可對第三人沒收（§38-1 II）。

十、行賄與收賄之對向犯

【109年 第14題】圖利罪、收賄罪與行賄罪之競合

建商甲與市長乙約定，甲打折售屋給乙，待乙辦妥貸款後，乙指示工務局承辦公務員丙違法發使用執照給甲。丙明知違法仍遵守。下列敘述何者錯誤？

(A) 丙成立圖利罪
(B) 乙成立收賄罪
(C) 甲成立行賄罪
(D) 甲成立收賄罪之教唆犯

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	丙明知違法仍發給使用執照→圖利甲→成立§131 **圖利罪**。
(B)	✓	乙以職務行為（指示發執照）換取打折售屋（不正利益）→成立**收賄罪**（§121/§122）。
(C)	✓	甲以打折售屋為對價向乙行賄→成立§122 III **行賄罪**。
(D)	✗（本題答案）	甲與乙之間為**對向犯**（行賄—收賄），甲已成立行賄罪，**不能再論甲為收賄罪之教唆犯**（否則雙重評價）。且乙係主動同意收賄，甲非教唆乙收賄。

重點整理：

- 行賄與收賄為**對向犯**，各自獨立論罪。
- 行賄者**不得再論為收賄罪之教唆犯**（禁止雙重評價）。
- 下級公務員依上級違法指示發執照→成立**圖利罪**（§131）。

參、公務員圖利罪

【113年 第16題】圖利罪之要件

關於貪污治罪條例第6條第1項第4、5款之公務員圖利罪，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 關於主管或監督事務圖利罪之主管或監督事務，應依各機關的組織法規或相關法令予以認定
(B) 公務員與圖利之對象仍有成立圖利罪之共同正犯的可能
(C) 主管或監督事務圖利罪和非主管或監督事務圖利罪之違背法令應做相同解釋
(D) 不管是主管或監督事務圖利罪和非主管或監督事務圖利罪，均以獲得利益為必要

答案：(C)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	「主管或監督事務」應依各機關之**組織法規或相關法令**認定，為實務一致見解。
(B)	✓	公務員與受圖利之對象間，若有犯意聯絡與行為分擔，可成立圖利罪之**共同正犯**（受圖利者依§31 I 以正犯論）。
(C)	✗（本題答案）	依實務見解，兩款之「**違背法令**」範圍**不同**：第4款（主管或監督事務）之「違背法令」範圍較廣，第5款（非主管或監督事務）之「違背法令」則限於較嚴格之解釋。二者**不應做相同解釋**。
(D)	✓	圖利罪為**結果犯**，須實際使自己或他人**獲得利益**始既遂。

重點整理：

- 圖利罪為**結果犯**，須實際獲得利益。
- 主管/非主管事務之「違背法令」解釋範圍不同。
- 受圖利者可與公務員成立共同正犯。

【113年 第17題（D選項）】圖利罪之不法利益範圍

關於侵害國家權力運作法益的犯罪敘述，依實務見解，下列何者錯誤？

(D) 刑法第131條圖利罪所謂直接或間接圖自己或其他私人不法利益，僅指一切有形增加之財產數額，不包括法律上應減少而未減少之利益

答案：(D)（本題答案）

解析

選項	正確/錯誤	說明
(D)	✗	§131圖利罪之「不法利益」，依實務見解**不限於有形增加之財產**，亦包括「法律上應減少而未減少之利益」（消極利益），如應繳費用之免除、應扣減之款項未扣減等。

肆、濫權追訴處罰罪（§125）

【108年 第2題】濫權追訴處罰罪之逮捕與拘提

關於刑法第125條濫權追訴處罰罪，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 檢察官濫權而為拘提者，不成立本罪，蓋本條明定以「濫用職權為逮捕或羈押者」為限
(B) 檢察官意圖取供而施以誘導訊問，不成立本罪，蓋本條明定以「施強暴脅迫者」為限
(C) 檢察官濫權為逮捕，惟拘捕未果，不成立本罪
(D) 司法警察濫權為逮捕，不成立本罪，蓋司法警察僅係偵查輔助機關，並無追訴權

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（本題答案）	依實務見解，§125「逮捕」概念應**包括拘提**在內，因拘提亦為限制人身自由之強制處分，檢察官濫權拘提**可成立本罪**。
(B)	✓	§125 II 明定以「**施強暴脅迫者**」為加重構成要件，**誘導訊問**不屬於「強暴脅迫」，不成立本罪。
(C)	✓	本罪既遂以**逮捕或羈押已實現**為要件，拘捕未果→**不成立本罪**。
(D)	✓	本罪主體限於**有追訴職權之人**（檢察官），司法警察為偵查輔助機關不具行為人適格，不成立本罪。

重點整理：

- §125「逮捕」概念應**包含拘提**。
- 誘導訊問≠強暴脅迫。
- 本罪既遂須逮捕或羈押**已實現**。

【113年 第1題】濫權追訴處罰罪之實行行為

下列何者非屬刑法第125條濫權追訴處罰罪之實行行為？

(A) 明知不應受理而受理刑事訴訟案件
(B) 意圖取得供述而對被告施強暴脅迫
(C) 濫用公務員之職權而為逮捕或羈押
(D) 明知為有罪之人而無故不使其受追訴或處罰

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓（非實行行為）	§125條文規定的三種實行行為：(1)濫用職權為逮捕或羈押、(2)意圖取供施以強暴脅迫、(3)明知為有罪之人而無故不使其受追訴或處罰。「**明知不應受理而受理**」**並非**§125列舉之實行行為。
(B)	✗（屬實行行為）	§125 I ②：對被告施強暴脅迫以取供，屬本罪實行行為。
(C)	✗（屬實行行為）	§125 I ①：濫用職權逮捕或羈押，屬本罪實行行為。
(D)	✗（屬實行行為）	§125 II：明知有罪而不追訴處罰（瀆職之不作為），屬本罪實行行為。

【114年 第15題】司法警察與檢察官之行為人適格

司法警察甲尚未取得拘提竊盜案被告丙之拘票時，因心急而提早對丙執行拘提並解送於檢察官乙，嗣後乙為取得丙的供詞而謊稱已取得關鍵證據並要丙老實交代案情。有關甲、乙之行為是否成立刑法第125條濫權追訴處罰罪，依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲不具本罪行為人適格，故不成立本罪
(B) 甲尚未取得拘票即拘提之行為，已達濫權程度，故成立本罪
(C) 甲雖濫用職權，但因僅係對丙拘提而非逮捕，故不成立本罪
(D) 乙以詐術取得供詞之行為，屬本罪規定之不正訊問方式，故成立本罪

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	§125之行為主體限於「**有追訴或處罰犯罪職務之公務員**」，即檢察官與法官。**司法警察不具行為人適格**，不成立本罪。
(B)	✗	甲為司法警察，不具本罪行為人適格。
(C)	✗	不成立之原因係主體不適格，非因行為態樣。
(D)	✗	§125 I ②之不正訊問方式限於「**強暴脅迫**」，乙之**詐術**取供不屬「強暴脅迫」，不該當本罪。

重點整理：

- §125之行為主體：限於**有追訴或處罰犯罪職務之公務員**（檢察官、法官）。
- 司法警察不具行為人適格。
- 不正訊問限於「強暴脅迫」，詐術取供不成立本罪。

伍、洩漏國防以外秘密罪（§132）

【109年 第11題】替代役男洩漏秘密與無故取得電磁紀錄

甲為社會役替代役男，輸入其友人乙所持有之個人公務帳號與密碼，查詢丙之財稅資料...並交給徵信業者丁。下列敘述何者錯誤？

(A) 甲第二次行為，成立刑法第318條之1無故洩漏秘密罪
(B) 甲第二次行為，成立刑法第132條洩漏國防以外秘密罪
(C) 甲第一次行為，成立刑法第359條無故取得電磁紀錄罪之未遂犯
(D) 甲前後兩次進入電腦系統行為，為接續犯型態，僅成立一罪

答案：(C)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	甲將丙之財稅資料交給徵信業者→洩漏利用電腦知悉之他人秘密→成立§318-1 **無故洩漏秘密罪**。
(B)	✓	甲為替代役男具**公務員身分**，洩漏因公務知悉之秘密→成立§132 **洩漏國防以外秘密罪**。
(C)	✗（本題答案）	甲第一次因身分證字號錯誤未查到資料，**未取得任何電磁紀錄**。§359 無故取得電磁紀錄罪**不罰未遂**（刑法未規定此罪處罰未遂犯），故**不成立未遂犯**。
(D)	✓	甲前後兩次進入系統查詢，時間密接、犯意同一→**接續犯**，僅成立一罪。

重點整理：

- 替代役男具**公務員身分**→洩漏職務上秘密可成立§132。
- §359 無故取得電磁紀錄罪**不罰未遂**。
- 時間密接、犯意同一之數次行為→**接續犯**，論以一罪。

【111年 第17題】§132 之犯罪成立要件

有關刑法第132條洩漏國防以外秘密罪，下列敘述何者錯誤？

(A) 公務員只要一有洩漏或交付行為，犯罪即已成立
(B) 公務員縱使因過失而洩漏關於國防以外應秘密之文書，亦成立本罪
(C) 本罪為必要共犯之對向犯，獲得秘密之相對人應與洩漏秘密之行為人成立共同正犯
(D) 非公務員如非因職務或業務知悉關於國防以外應秘密之文書，縱為洩漏或交付，亦不成立本罪

答案：(C)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	§132為**行為犯**（即成犯），公務員一有洩漏或交付行為，犯罪即已成立，不以發生實害結果為必要。
(B)	✓	§132 II 明文規定**過失犯**亦成立本罪。
(C)	✗（本題答案）	本罪雖涉及洩漏與獲取之雙方，但**並非對向犯**。§132僅處罰洩漏或交付之公務員，獲得秘密之相對人**不另成罪**（除非另有教唆或幫助行為）。且獲得秘密之人不當然與洩密者成立共同正犯。
(D)	✓	§132之行為主體限於**公務員**。非公務員若非因職務或業務知悉秘密，不成立本罪。

重點整理：

- §132 為**行為犯**，有洩漏或交付即成立。
- 包含**故意犯與過失犯**。
- 行為主體限於**公務員**（§132 I 為公務員洩漏職務上秘密；§132 III 為離職公務員）。
- 獲得秘密之相對人**不當然成立共同正犯**。

陸、公務員加重與身分犯

【114年 第16題】禁止雙重評價——§134 公務員加重

關於公務員所為的犯罪或對公務員所為的犯罪敘述，下列何者錯誤？

(A) 公務員同時該當刑法第122條違背職務受賄罪與第131條圖利罪之構成要件時，應優先適用前者
(B) 公務員違犯刑法第213條明知不實而登載於職務上所掌公文書罪時，另得依刑法第134條加重其刑
(C) 刑法第135條第1項妨害公務罪，倘非於公務員依法執行職務時而對其施強暴脅迫者，即無妨害公務可言
(D) 刑法第138條所謂公務員職務上掌管之物品，以該物品由公務員本於職務上之關係所掌管者為已足，與物品之所有權無涉

答案：(B)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	§122 與 §131 同時該當時，§122為**特別規定**，依法條競合之特別關係，優先適用§122。
(B)	✗（本題答案）	§213本身已是以**公務員身分**為構成要件之罪（身分犯），若再依§134加重，等於**雙重評價**公務員身分，違反禁止雙重評價原則。故§213不得再依§134加重。
(C)	✓	§135 I 妨害公務罪之前提：公務員須**依法執行職務**。若非依法執行職務，不成立本罪。
(D)	✓	§138「公務員職務上掌管之物品」不以物品所有權歸屬公務員或機關為必要，只要本於職務關係而掌管即可。

重點整理：

- §134（公務員加重）不適用於**本身已以公務員身分為構成要件之罪**→禁止雙重評價。
- 如：§213（公務員登載不實）、§121-§123（賄賂罪）、§131（圖利罪）等身分犯，不另依§134加重。

【109年 第3題】遵從違法命令與公務員登載不實公文書

甲於軍中服役十餘年，現任上校...上級長官乙要求其偽造誤餐費人員名冊及經費結報表以支領費用...甲不得已只好照做。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲可主張緊急避難阻卻違法，甲無罪
(B) 長官命令甲有服從義務，甲行為依§21阻卻違法，甲無罪
(C) 甲欠缺期待可能性，有阻卻責任事由，甲無罪
(D) 甲明知命令違法，仍成立行使公務員登載不實之公文書罪

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	長官斥責非屬§24 緊急避難之「**危難**」要件（須涉及生命、身體、自由、財產之緊急危險），不得主張緊急避難。
(B)	✗	§21 II 依上級公務員命令之行為得阻卻違法，但§21 II 後段明定「**明知命令違法者，不在此限**」。甲明知命令違法→不得援引§21 II 阻卻違法。
(C)	✗	依實務見解，甲身為上校軍官，有足夠之**能力與判斷力**拒絕違法命令，**不欠缺期待可能性**。
(D)	✓	甲明知命令違法仍偽造公文書→§213 **公務員登載不實公文書罪**＋§216 行使之→成立**行使公務員登載不實公文書罪**。

重點整理：

- §21 II 後段：**明知命令違法者**，不得主張依令行為阻卻違法。
- 上校軍官有足夠能力拒絕違法命令→不欠缺期待可能性。
- 偽造誤餐費名冊→§213＋§216→行使公務員登載不實公文書罪。

【113年 第8題】上級命令與公務員偽造文書

某行政機關科長甲，因涉嫌偽造文書，經檢察官偵查。對此，甲供稱，當時直屬長官乙命令自己實行該行為，甲雖明知自己偽造文書，但無奈乙宣稱會負責一切責任，甲不得已只好照辦。經查，甲所述屬實，下列敘述何者正確？

(A) 甲得主張依所屬上級公務員命令之行為，阻卻違法
(B) 甲得主張無期待可能性，阻卻責任
(C) 乙是偽造文書罪的間接正犯
(D) 乙是偽造文書罪的教唆犯

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§21 II：依上級公務員命令之行為得阻卻違法，但命令須非**明知違法**。甲**明知**偽造文書違法仍為之，不得主張依法令之行為阻卻違法。
(B)	✗	甲為科長級公務員，明知命令違法仍執行，應有**期待可能性**拒絕違法命令。實務不輕易承認無期待可能性。
(C)	✗	間接正犯要求被利用者為無故意之**工具**。本案甲**明知**偽造文書違法仍為之→甲有故意，非工具。乙不成立間接正犯。
(D)	✓	乙命令甲偽造文書→甲因乙之命令產生犯意並實行→乙為**教唆犯**。甲為直接正犯（有故意、有認識）。

重點整理：

- 公務員明知命令違法仍執行→不得主張依§21 II 阻卻違法。
- 上級命令下級實行違法行為→上級為**教唆犯**（非間接正犯），因下級有完全故意。

柒、妨害公務罪（§135）

【110年 第13題】妨害公務執行罪之成立要件

下列何種情形，A 會成立刑法第135條第1項之妨害公務執行罪？

(A) 身穿警察制服之員警奉長官指示至文具行採買公務用之文具，因排隊問題與A發生爭執，A一時不悅，乃以強暴之方式，出拳毆傷員警
(B) 身穿警察制服之員警奉長官指示親送急件之公文至警政署，於路上不慎與A發生擦撞，A一時不悅，乃以強暴之方式，出拳毆傷員警
(C) 身穿警察制服之員警，在車禍現場，誤認路過被他人追呼為犯罪人之行人A為現行犯，乃表明來意後欲逮捕A，A自認無辜不願意被警察逮捕，乃以強暴之方式，出拳毆傷員警
(D) 員警身穿便服混入賭場中，以行蒐證。正當其蒐證完畢欲逮捕賭場負責人A而大喊「通通不要動」時，A誤認員警為其仇家，乃以強暴之方式，出拳毆傷員警

答案：(C)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	採買文具非§135所保護之「**依法執行職務**」行為。排隊糾紛中施暴為一般傷害，非妨害公務。
(B)	✗	親送公文雖為公務，但與A擦撞時A的施暴**並非針對員警職務之執行**而為，非妨害公務。
(C)	✓	員警在車禍現場**依法逮捕**追呼犯罪人（§88刑訴）→屬「依法執行職務」。縱使實際上A非現行犯，但員警之逮捕行為在外觀上係**依法定程序執行**，A以強暴方式抗拒→成立§135妨害公務罪。
(D)	✗	A**不知**對方為員警，誤認為仇家→A欠缺妨害公務之**故意**（不知對方在執行公務），不成立妨害公務罪。

重點整理：

- §135要件：(1)公務員**依法執行職務**、(2)行為人對其施**強暴脅迫**、(3)行為人須有妨害公務之**故意**。
- 依法執行職務：須在外觀上具備法定程序，即使事後證明有誤（如誤認現行犯），仍屬依法執行職務。
- 行為人不知對方在執行公務→欠缺故意→不成立。

【112年 第15題】加重妨害公務罪之認定

甲某日在熱炒店用餐時，與鄰桌酒客互看不順眼，相互叫囂，甲遂電召同伴乙、丙、丁三人到場，三人遂分別騎乘機車前來熱炒店準備幫忙嗆聲。警方獲報前來現場，在詢問相關人等時，甲突然推擠員警。其他員警欲壓制甲時，乙以肉身阻擋其他員警，丙在旁大喊要甲快跑，丁則是迅速騎乘機車載甲離去。經警方逮捕乙、丙後，在丙所騎乘之機車置物箱內查獲螺絲起子一把。丙表示該螺絲起子係上班時使用，下班尚未返家就被甲召來。有關甲、乙、丙、丁四人行為之論罪，下列敘述何者正確？

(A) 甲推擠員警之行為，應論以普通妨害公務罪
(B) 乙騎乘機車前來現場，並以肉身阻擋員警之行為，應論以駕駛動力交通工具施強暴脅迫之加重妨害公務罪
(C) 丙機車置物箱內放有螺絲起子一把，並大喊要甲快跑之行為，應論以攜帶兇器或其他危險物品施強暴脅迫之加重妨害公務罪
(D) 丁騎機車載甲離去，以便逃避員警壓制之行為，應論以駕駛動力交通工具施強暴脅迫之加重妨害公務罪

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	甲推擠員警→對依法執行職務之公務員施強暴→成立**普通妨害公務罪**（§135 I）。推擠行為未涉及駕駛動力交通工具或攜帶兇器。
		乙騎機車前來現場，但其**以肉身阻擋**員警之行為並非「**駕駛動力交通工具施強暴脅迫**」。駕駛動力交通工具加重係指以車輛作為施

(B) ✗ 已騎機車前來現場，但其**以內身阻擋**員警之行為並非「**駕駛動力交通工具**施強暴脅迫」，駕駛動力交通工具加重係指以車輛作為施暴之手段或工具（如衝撞），非僅指騎車前來。

(C) ✗ 丙之螺絲起子在機車置物箱內，係工作用途且**並未取出使用**，非「**攜帶兇器**施強暴脅迫」。丙大喊要甲快跑雖可能構成妨害公務之幫助犯，但非攜帶兇器加重。

(D) ✗ 丁騎機車載甲離去係**幫助甲逃離**，但丁未以機車對員警施暴脅迫，非以動力交通工具施強暴。丁的行為應視為妨害公務之共犯或幫助犯，非加重型。

重點整理：

- §135 III 加重妨害公務類型：
  - 駕駛動力交通工具施強暴脅迫→指以車輛**作為施暴手段**。
  - 攜帶兇器或危險物品施強暴脅迫→須實際**攜帶於身**且有使用可能。
- 單純騎車前來現場或騎車載人逃逸，不當然成立加重。

捌、損壞職務上掌管文書物品罪（§138）

【110年 第14題】§138 之成立與否

依實務見解，下列何種情形下，A 不會成立刑法第138條妨害職務上掌管之文書物品罪？

(A) 員警對A製作一式三份之警詢筆錄完成後，A趁員警不注意，將其中一份撕毀
(B) 員警持法院核發之搜索票，搜索並扣押A所有帳簿。A因在帳簿的空白頁，有寫與外遇對象的情書草稿，遂趁員警不注意，撕毀該本帳簿
(C) A因案經法院通知開庭，其雖由其他共同被告處知悉此事，仍深感不悅。某日，其見員警前來執行送達傳票任務，遂趁員警尚未開口請其收受之際，動手搶走該紙傳票並予撕毀
(D) A平日即與某B員警不睦。一日，A路過B執勤中的派出所，見B因執行便衣任務而將警察制服掛於牆上，遂趁B不注意，割破該警察制服

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（成立）	警詢筆錄完成後即為公務員職務上掌管之文書，A撕毀之→成立§138。
(B)	✗（成立）	帳簿已被搜索扣押→為公務員職務上掌管之物，A撕毀之→成立§138。
(C)	✗（成立）	員警前來送達傳票→傳票為公務員職務上掌管之文書，A搶走撕毀→成立§138。因員警已到場開始執行送達任務，傳票已處於職務掌管中。
(D)	✓（不成立）	警察制服掛於牆上，係B之**個人裝備**，並非公務員「**職務上掌管之物品**」。§138所保護者為公務員因職務上之關係所掌管之**文書、圖畫、物品**，制服掛於牆上非因公務而掌管之物。A割破制服應論以**毀損罪**（§354）。

重點整理：

- §138「職務上掌管之物品」：公務員**本於職務關係**所掌管者（如扣押物、公文書、傳票）。
- 公務員之**個人裝備**（如掛在牆上的制服）非因職務而掌管，不屬§138之客體。

玖、侮辱公務員罪（§140）

【111年 第20題】侮辱公務員罪之成立

有關刑法第140條侮辱公務員罪之說明，下列何者正確？

(A) A因與他人發生事故，遂有三身著制服之員警到場處理。A見狀，心生不滿，遂同時辱罵該三員警。則依實務見解，僅構成單純一罪而非一行為觸犯數罪之想像競合犯
(B) A因於家中酒後喧譁，經鄰居報警，身著制服之員警到A家中後，意識仍十分清楚之A見狀當場辱罵該員警。然因A家中只有員警及A二人，並非公然，故A不成立本罪
(C) 員警在路邊對B執行取締酒駕任務，此時恰巧路過之路人A，想起自己不久前因酒駕遭取締而被判刑，心生不滿，遂出言辱罵該員警。因員警並非在對A執行職務，故A不成立本罪
(D) A知悉B為員警，二人素有不合。一日A於快炒店巧遇已下班之B亦在該處用餐，一時不滿，遂出言辱罵B。則因A既知B為員警，仍會成立本罪

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	A以一**行為**同時辱罵三名員警，依實務見解，係對執行職務之公務員群體為侮辱，僅構成**單純一罪**。
(B)	✗	§140不以「公然」為要件。§140規定「於公務員**依法執行職務時**，當場侮辱」即可成立，不以在公開場所為必要。A在家中辱罵到場執行職務之員警，仍成立本罪。
(C)	✗	§140保護的是公務員**依法執行職務時**不受侮辱，不以員警正在對A本人執行職務為必要。A對正在執行取締酒駕任務之員警當場侮辱→成立本罪。
(D)	✗	§140以公務員**依法執行職務時**為要件。B已下班，並非在執行職務，A辱罵B不成立§140，但可能成立§309公然侮辱罪。

重點整理：

- §140（侮辱公務員罪）要件：
  - (1) 公務員**依法執行職務時**
  - (2) **當場**侮辱
- 不以公然為要件。
- 不以針對行為人本人執行職務為必要。
- 公務員下班、非執行職務時被辱罵→不成立§140，可能成立§309。

拾、公務員違法剋扣與民事糾紛

【110年 第12題】公務員購買業務之民事糾紛

警員甲承辦派出所文具用品之購買業務，表明警察身分而要求文具行老闆A減價打折，A念及警方執法辛苦，應允以成本價供應文具，不料，甲僅支付部分價金，耍賴拒不給付餘款。甲之刑責為何？

(A) 甲成立公務員違法剋扣罪
(B) 甲成立公務員圖利罪
(C) 甲成立詐欺取財之不純正瀆職罪
(D) 甲、A間屬民事糾葛，甲不構成刑事犯罪

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§129違法剋扣罪係指公務員對於「租稅或其他入款」違法徵收或剋扣。甲購買文具非徵收入款行為，不成立本罪。
(B)	✗	§131圖利罪須公務員對於**主管或監督之事務**直接或間接圖利。購買文具非甲主管或監督之事務，且甲未利用職權圖利。
(C)	✗	甲以警察身分要求打折，A自願應允以成本價供應，甲未施用詐術→不成立詐欺罪。甲拒付餘款係事後賴帳，非自始詐騙。
(D)	✓	A自願打折（非受脅迫），甲事後拒付餘款→純屬**民事債務不履行**，不構成刑事犯罪。

重點整理：

- 公務員從事一般民事交易行為，即使表明身分獲取折扣，只要相對人自願且未受脅迫→不成立刑事犯罪。
- 事後賴帳→民事糾紛。

拾壹、投票受賄罪（§143）

【112年 第16題】候選人之投票受賄

甲、乙均為市議員候選人，甲知乙日後有意問鼎市議會議長寶座，故於競選期間告訴乙只要同意免除甲的妻子所欠債務，一旦甲選上市議員必定投票支持乙擔任議長。有關甲之行為是否成立刑法第143條投票受賄罪，依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲為候選人時，雖非本罪之有投票權人，但當選後犯罪構成要件亦屬成就
(B) 無論日後甲是否當選市議員，均不具本罪行為人適格
(C) 本罪成立之前提為，當選在前而行賄或收賄在後，故甲不成立本罪
(D) 甲之要求內容非為使自己獲利，故不屬賄賂

答案：(A)

解析

選	正確/

項	錯誤	說明
(A)	✓	§143之「有投票權之人」，依實務見解，包括**收賄時尚不具投票資格，但收賄後獲得投票權**而得履行期約事項之人。甲於候選人階段收賄，日後當選取得議長選舉投票權時，犯罪構成要件即成就。
(B)	✗	如上述，當選後犯罪構成要件即成就，有本罪行為人適格。
(C)	✗	§143不以「當選在前、收賄在後」為必要。候選人階段即可期約收賄。
(D)	✗	免除甲妻子所欠債務→屬具財產價值之利益，為賄賂之**不正利益**。不以使自己獲利為限。

> **重點整理：**
>
> - §143投票受賄罪之「有投票權之人」：包括**收賄時尚未取得投票權，但事後取得投票權之人**。
> - 免除他人債務、讓第三人獲益等→均屬賄賂之「不正利益」。

拾貳、重點整理與體系歸納

一、公務員犯罪體系

```
公務員犯罪
├── 公務員定義（§10 II）
│   ├── 身分公務員（§10 II ①前段）
│   ├── 授權公務員（§10 II ①後段）
│   └── 委託公務員（§10 II ②）
├── 瀆職罪（§120-§134）
│   ├── 賄賂罪
│   │   ├── 不違背職務受賄（§121）
│   │   ├── 違背職務受賄（§122 I）
│   │   ├── 違背職務行賄（§122 III）
│   │   └── 準受賄罪（§123）
│   ├── 圖利罪（§131）
│   ├── 濫權追訴處罰罪（§125）
│   ├── 洩密罪（§132）
│   ├── 公務員加重（§134）
│   └── 其他（違法剋扣§129等）
├── 妨害公務罪章（§135-§141）
│   ├── 妨害公務執行罪（§135）
│   ├── 損壞職務上掌管文書物品（§138）
│   └── 侮辱公務員罪（§140）
└── 投票犯罪（§143-§146）
    └── 投票受賄罪（§143）
```

二、賄賂罪行為態樣與既遂時點

行為態樣	既遂時點	說明
要求（行求）	意思表示到達相對人	不以相對人同意為必要
期約	雙方達成合意	已有對價關係之合致
收受（交付）	實際收受賄賂	事後返還不影響犯罪成立

三、不正利益之範圍

不正利益類型	例子	出現年度
性招待	色情按摩院提供性服務	111、113
免除債務	免除甲妻所欠債務	112
金錢	紅包、封口費	110、113、114
打折售屋	以折扣售屋為行賄對價	109

四、§125 濫權追訴處罰罪重點

要素	內容
行為主體	有追訴或處罰犯罪職務之公務員（**檢察官、法官**）
行為態樣	①濫權逮捕或羈押 ②強暴脅迫取供 ③明知有罪不追訴
重要概念	「逮捕」含拘提；既遂須逮捕或羈押已實現
排除	司法警察不具行為人適格；詐術取供非強暴脅迫；誘導訊問非強暴脅迫

五、常見考點一覽

考點	關鍵判斷	出現年度
公務員三類型定義	身分/授權/委託公務員	113
民意代表職務行為→實質影響力說	關說、施壓亦屬職務上行為	112、113
受賄罪「要求」即既遂	不以相對人同意或實際取得為必要	112、114
性招待屬不正利益	賄賂不限金錢	111、113
白手套收賄→§31 I 共犯	非公務員與公務員共同實行	114
準受賄罪僅罰受賄方	行賄之人不在處罰之列	111
事後收賄仍成立受賄罪	職務行為與賄賂間有對價關係	112
事後返還不影響犯罪成立	收受即既遂	113
行賄與收賄為對向犯	行賄者不得再論為收賄教唆犯	109
犯罪所得孳息應沒收	基金獲利屬§38-1 IV	108
犯罪行為人不得主張優先受償	排除行賄者之返還請求（§38-3）	108
§134不適用於身分犯之罪	禁止雙重評價	114
§125主體限檢察官法官	司法警察不適格	108、113、114
§125逮捕含拘提概念	拘提亦為限制人身自由之強制處分	108
§125既遂須逮捕羈押已實現	拘捕未果不成立本罪	108
§132包含過失犯	過失洩密亦成立	111
替代役男具公務員身分→§132	洩漏職務秘密	109
§359不罰未遂	未取得電磁紀錄不成立	109
明知命令違法不得主張§21 II	上校軍官不欠缺期待可能性	109
§135須依法執行職務	非執行職務時被施暴不成立	110、112
§140不以公然為要件	在私人空間亦可成立	111
§143包含事後取得投票權之人	候選人階段期約收賄	112
公立醫院醫師醫療行為非職務行為	不成立受賄罪	114
替代役男為公務員	於監獄值勤具法定職務權限	109、114

資料來源： 108–114 年司律一試刑法考古題
最後更新： 2026-06-19